Unidade 3

Apresentação

As pessoas com deficiência lutam historicamente pelo reconhecimento de seus direitos, fortalecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e pela Constituição Federal de 1988, no Brasil. Leis como a n.º 7.853/1989, o Decreto n.º 3.298/1999 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência ampliaram essas garantias, combateram a discriminação e reforçaram a inclusão social.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer a legislação internacional e brasileira sobre os direitos das pessoas com deficiência, compreender sua relação com a dignidade da pessoa humana e identificar os principais avanços legais e órgãos de apoio às PCDs.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade, você deve ser capaz de:

- Reconhecer os direitos das pessoas com deficiência.
- Compreender o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
- Identificar avanços legais e órgãos de apoio às PCDs.

Infográfico: Dignidade da pessoa humana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência

A exclusão da pessoa com deficiência vem desde a antiguidade e foi a única ação até o século XIX. Somente a partir do início do século XX tem início a perspectiva de segregação que se dá pela internação em instituições de caridade. Com a DUDH, a perspectiva médico-assistencial apresenta o ponto de vista da integração, mas foi só na década de 1970, quando as próprias pessoas com deficiência reivindicaram por si mesmas seus direitos, por meio de movimentos sociais, que surgiu a perspectiva da inclusão.

Segundo Costa (2017), a história dos direitos das pessoas com deficiência passou por quatro momentos que você verá no Infográfico a seguir:

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Conteúdo do Livro: Dignidade da pessoa humana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência

Você sabe quem foi o primeiro autor filosófico-religioso a teorizar sobre a dignidade da pessoa humana? Foi São Tomás de Aquino na Suma Teológica, escrita entre 1265-1273. No texto, ele aborda a concepção de pessoa, diferenciando-a do animal a partir da consciência. Historicamente, a deficiência sempre foi vista na classificação médica com a perspectiva de incapacidade, tendo por base a sociedade dita normal.

No capítulo Dignidade da pessoa humana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da obra *Legislação Social*, você conhecerá a luta das pessoas com deficiência para a conquista dos seus direitos civis, políticos, sociais e de personalidade. Você irá estudar que a inclusão da pessoa com deficiência depende de ações que vão além de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, mas principalmente a queda de barreiras sociais e culturais que excluem e desconsideram a dignidade da pessoa humana.

Boa leitura.

LEGISLAÇÃO SOCIAL

Andreia da Silva Lima



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Dignidade da pessoa humana e Estatuto da Pessoa com Deficiência

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Relacionar o conceito de dignidade da pessoa humana com os direitos fundamentais.
- Explicar o que é e o que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
- Identificar os principais avanços trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Introdução

Historicamente, a pessoa com deficiência foi compreendida como não adaptável, sendo relegada à reclusão e à espera pela morte. A perspectiva dos direitos humanos fundamentais contribuiu para entender a reivindicação das pessoas com deficiência na sua individualidade e no seu direito de personalidade. Assim, só no século XX esses direitos entraram em vigor em âmbito internacional. A principal Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência aconteceu em Nova York, em 2007, e o Brasil, como signatário, vem implementando medidas legislativas com o intuito de efetivar o que foi assinado no referido documento.

Só em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPCD), foi possível uma revolução nas legislações sociais e civis na compreensão da autonomia. Assim, a inclusão da pessoa com deficiência não depende apenas de aspectos médicos e comportamentais individuais, mas também da quebra de barreiras sociais, arquitetônicas, urbanísticas e de comunicação que possibilitem a verdadeira participação social das pessoas com deficiência.

Neste capítulo, você vai ler sobre a reivindicação das pessoas com deficiência desde a perspectiva da dignidade da pessoa humana até ser visto como sujeito de direitos.

Dignidade da pessoa humana

Na perspectiva dos direitos humanos fundamentais, temos o conceito de **dignidade da pessoa humana** na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, [2019]) de 1948, na qual, no art. 1º, consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Só na terceira geração dos direitos humanos fundamentais esse conceito é positivado.

A dignidade da pessoa humana só constou no ordenamento jurídico internacional no século XX, com a aprovação pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 da DUDH. Esse documento apresenta a noção de direitos humanos não apenas para as nações que possuem essa temática em suas legislações, mas sim para toda a humanidade. Assim, é uma instituição que garante, em âmbito internacional, a dignidade da pessoa humana (ONU, [2019]).

Esse não é um conceito novo se pensarmos em direitos fundamentais. Segundo Moraes (2011), a influência filosófico-religiosa nos direitos do homem se apresenta desde a propagação das ideias de Buda (500 a.C.) na perspectiva da igualdade. Posteriormente a moral cristã trazida pelo cristianismo também apresentou a igualdade entendida para todos, independentemente da origem.

O primeiro autor filosófico-religioso a teorizar sobre a dignidade da pessoa humana foi São Tomás de Aquino na Suma Teológica, escrita entre 1265–1273, na qual ele apresenta a concepção de **pessoa**, diferenciando-a do animal a partir da consciência. Ou seja, o homem, feito a imagem e semelhança de Deus, conforme diz a Bíblia, tem na razão a sua diferenciação com os outros seres vivos. Essa racionalidade apresenta a possibilidade de desenvolvimento da sociedade, que a afasta do instinto animal de sobrevivência para a razão ética, presente na liberdade humana do pensar. Considera, assim, a pessoa humana em suas diversas formas de ser e na sua igualdade perante Deus.

Assim, mesmo com a perspectiva da moral, entendida na dignidade da perspectiva divina, São Tomás de Aquino traz a razão como algo próprio do ser humano, que o diferencia do animal. Apesar de igualar o homem à imagem e semelhança de Deus, apresenta-o como um ser dotado de racionalidade. A razão foi utilizada por pensadores iluministas para compreender as relações sociais, como Kant e Hegel na perspectiva idealista e mais tarde Marx no seu método

crítico dialético. Ou seja, mesmo com o discurso teocrático, Aquino demonstrou que a dignidade é um conceito humano.

O Estado absolutista teocrático foi a forma de organização política, social e econômica da Idade Média, que previa o poder concentrado no rei e na resposta divina para o estabelecimento das classes sociais. O rei era o legislador, o julgador e o executor nessa forma de organização, e o cristianismo era a religião oficial, não havendo possibilidade de outra forma de culto. Assim, a perspectiva da dignidade da pessoa humana estava centrada nos indivíduos que tinham a mesma religião.

O momento das grandes navegações, com a tomada de territórios além-mar nas Américas, foi o período de evangelização para o cristianismo. Nas Américas, havia povos com suas culturas e religiões, que foram massacrados ou escravizados com o discurso da evangelização.



Link

A queda do Império Romano marcou a entrada na Idade Média. Nessa chamada do canal History Channel Brasil, são apresentadas oito razões que determinam esse processo. Veja-as no *link* a seguir.

https://qrgo.page.link/GAcR

Assim, o discurso da dignidade da pessoa humana, baseado na igualdade e na imagem e semelhança de Deus, veio da perspectiva da Igreja Católica, que fazia parte do Estado absolutista. Por volta do século XVI, a Reforma Protestante foi uma crítica aos líderes religiosos, que enriqueciam a partir da sua relação com a coroa e não pregavam a perspectiva humanista de Cristo. Esse foi um movimento europeu que deu origem à contrarreforma, com o movimento jesuíta nas Américas para evangelização católica e com a inquisição como punição dos hereges. Também proporcionou, no século XVIII, a liberdade religiosa com a Revolução Francesa.

Na Revolução Burguesa, protagonizada pelos Estados Unidos na sua luta pela independência da coroa inglesa, e na Revolução Francesa, a liberdade individual frente ao Estado foi a demanda principal. Devido à relação intrínseca entre o Estado absolutista e a Igreja Católica, que respondia ideologicamente às restrições econômicas e sociais, a burguesia, que estava em ascensão enquanto classe, viu na religião protestante cristã as respostas às suas demandas.



Saiba mais

O filme *Lutero* apresenta o início da Reforma Protestante, que deu origem a diversas religiões de orientação cristã a partir da crítica à Igreja Católica. O filme mostra a vida e obra de Martin Lutero pela reforma da Igreja Católica a partir das suas 95 teses.

Assim, o conceito de dignidade da pessoa humana advém de uma perspectiva filosófico-religiosa, "[...] que influenciou diretamente a consagração dos direitos fundamentais, enquanto necessários à dignidade da pessoa humana" (MORAES, 2011, p. 7). Segundo Rousseau, um teórico iluminista, os homens nascem bons, mas a sociedade os corrompe. A partir dessa afirmação, o fato de a moral religiosa apresentar a dignidade não quer dizer que todos os homens a seguirão. Assim:

> Para que a sociedade fosse tranquila e se mantivesse a harmonia, seria preciso que todos os cidadãos, sem exceção, se revelassem igualmente bons cristãos; porém, se por desgraça, houver entre eles um único ambicioso, um único hipócrita, um Catilina, por exemplo, um Cromwell, este fará de seus piedosos compatriotas o que bem entender. A caridade cristã não permite se pense facilmente mal do próximo. Desde que tal indivíduo, graças a qualquer ardil, haja encontrado um jeito de se impor a eles e apoderar-se de uma parte da autoridade pública, ei-lo revestido de dignidade: Deus deseja que se o respeite. Em breve torna-se um poder: Deus quer que se lhe obedeça. O depositário desse poder talvez abuse dele: e isto é a vara com que Deus castiga os próprios filhos. Se a consciência aconselha rechaçar o usurpador, faz-se preciso perturbar a tranquilidade pública, usar de violência, derramar sangue, e tudo isso não se harmoniza com a doçura do cristão; e, finalmente, que importa ser escravo ou livre neste vale de misérias? O essencial é atingir o paraíso, e a resignação não é senão um meio de chegar a ele (ROUSSEAU, 1999, p. 36).

Nesse sentido, o conceito de dignidade cristão foi debatido pelos iluministas a partir da organização social e política do Estado absolutista, que, apesar de sua relação com a Igreja Católica, dizia-se defensor dos preceitos que Jesus Cristo pregou séculos atrás, mas a realidade defendia a desigualdade social pelo viés religioso. Assim, o conceito de dignidade não era apenas religioso, mas também filosófico e importante para o desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais.

Na doutrina jurídica, o histórico dos direitos humanos fundamentais iniciou no século XVIII com a conquista dos direitos individuais mate-

rializados nos direitos civis e políticos. Os direitos civis eram ligados às liberdades, sejam elas econômicas, de ir e vir ou de religião. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1748 demarcou esse início legal, que via no indivíduo burguês a representação de um todo.

O desenvolvimento da sociedade capitalista, que iniciou a partir do Estado moderno, bem como o desenvolvimento das liberdades burguesas e do desenvolvimento econômico por meio da industrialização fizeram emergir uma nova classe social: o **proletariado**. Essa classe, que vivia do trabalho nas fábricas e tinha centralidade na economia capitalista monopólica, reivindicava seu direito à dignidade de vida e no trabalho.

A condição de vida e trabalho do proletariado era degradante, pois não havia uma regulação nas relações de trabalho. Assim, homens, mulheres e crianças trabalhavam nas mesmas condições cerca de 16 a 18 horas por dia e, mesmo assim, havia fome, doenças e muitos acidentes de trabalho. A burguesia industrial e sua perspectiva individualista, a partir da sua visão de mundo, defendiam que a liberdade individual devia ser respeitada nas relações de trabalho. Só por meio de diversas greves e reivindicações, foram conquistadas as regulamentações no trabalho de crianças e mulheres, depois as de todos, até chegarmos aos direitos de segunda geração: os direitos sociais.

No século XX, após os horrores das guerras mundiais, os direitos humanos fundamentais saíram da questão nacional para a internacional. Por meio da ONU e da aprovação da DUDH por 50 países fundadores em 1948, iniciou, no direito internacional, a dignidade da pessoa humana como direito material e não mais um debate filosófico. Assim:

> [...] a crença dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, visando à promoção do progresso social e à melhoria das condições de vida em ampla liberdade (ONU, [2019], documento on-line).

A partir da DUDH, vários pactos e tratados internacionais foram debatidos e aprovados por meio dos países-membros das Nações Unidas. Diferentemente da DUDH, os pactos e tratados apresentam compromissos a serem adotados pelos países que os assinam. O Brasil é um país-membro fundador da ONU. O primeiro tratado internacional sobre direitos humanos é o **Pacto de São Jose e Costa Rica**, em 1969, no qual o Brasil se compromete com outros países da América a respeitar os direitos humanos na perspectiva da dignidade da pessoa humana.



Saiba mais

Na Constituição Federal de 1988, o valor da dignidade é considerado absoluto, pois não existe qualquer hipótese em que possa ser restringido (SIMÕES, 2009), assegurando, assim, "[...] a todos uma vida digna e com justiça social sempre com respeito às qualidades peculiares e distintas de cada ser humano" (COSTA, 2017, documento on-line).

Nessa perspectiva, a nossa Carta Magna representa um grande marco para as legislações sociais seguintes. Na questão da pessoa com deficiência, é na lei maior do ordenamento jurídico brasileiro que se apresenta pela primeira vez o debate sobre inclusão e acessibilidade para todos os cidadãos (COSTA, 2017). Apenas em 2015, porém, foi promulgada a **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**, uma legislação muito recente, em que, apenas a partir do debate da dignidade da pessoa humana, trazido pelo histórico dos direitos humanos fundamentais, foi possível chegarmos a esse grupo social como sujeito de direitos e reivindicações próprias.

Estatuto da Pessoa com Deficiência: da exclusão para inclusão

A Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015, é comumente chamada de **EPCD** (BRASIL, 2015). Essa é a primeira legislação para esse grupo específico. Segundo Costa (2017), a história dos direitos da pessoa com deficiência passou por quatro momentos, sendo que o primeiro vai da Antiguidade até o século XIX, que se apresenta pela exclusão e noção de inutilidade.

A partir de 1910, iniciou-se o período de segregação, no qual o modelo asilar se apresentava na perspectiva da caridade e do assistencialismo. Com inspiração na DUDH, temos o período da integração a partir do modelo médico-assistencial. Nesse período, surgiram também as primeiras associações de familiares de pessoas com deficiência. A partir do final da década de 1970, emergiram movimentos sociais brasileiros nos quais as próprias pessoas com deficiência reivindicavam a reabilitação e também a integração social. Esse período é chamado de **inclusão**.

Esse histórico trouxe também o debate até chegarmos à expressão **pessoa com deficiência**. Em 1999, surgiu a Política Nacional de Integração das Pessoas

Portadoras de Deficiência. Antes, as denominações centravam-se em pessoas especiais, excepcionais ou com necessidades especiais. A Convenção de Nova York definiu o Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência em 2007 e, partir desse momento, o Brasil adotou essa nomenclatura em suas legislações.

O EPCD define, no art. 2º, a pessoa com deficiência como:

> Art. 2º [...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, documento on-line).

Anteriormente, na Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o conceito de pessoa com deficiência era classificado como deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla a partir de métricas médicas (BRASIL, 2015). O EPCD ampliou a avaliação da deficiência, que agora é biopsicossocial, realizada por equipe interdisciplinar e multiprofissional, considerando:

- estrutura do corpo;
- fatores socioambientais;
- psicológicos e pessoais;
- limitações no desempenho das atividades;
- restrição de participação.

O EPCD apresenta também novos conceitos para se pensar as múltiplas perspectivas da pessoa com deficiência, cujo conceito não está apenas centrado na pessoa e nas suas dificuldades, envolvendo também as questões sociais e a participação ativa da pessoa com deficiência na sociedade. Assim, é preciso também pensar na sociedade inclusiva, não apenas na reabilitação para adaptação, mas na perspectiva social da inclusão.

Nessa perspectiva, o EPCD entende a acessibilidade como:

> [...] a condição para utilização com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015, documento on-line).

A acessibilidade é necessária para todos, pois considera também quem possa ter a mobilidade reduzida. Por exemplo, uma pessoa que se acidentou

e teve que imobilizar seu pé, cuja mobilidade é reduzida por um tempo, terá sua vida facilitada por equipamentos que disponham de acessibilidade. Para as pessoas com deficiência, esses equipamentos darão dignidade a partir da autonomia para se movimentar e participar da vida em sociedade.

Outro conceito que o EPCD apresenta é o **desenho universal**, que considera a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços que não necessitem de adaptações, ou seja, que possam ser utilizados por qualquer pessoa, independentemente de sua condição física ou social, incluindo também as questões que envolvem a tecnologia (BRASIL, 2015).

Um exemplo de desenho universal é o celular, que hoje tem a funcionalidade de *smartphone*. Além do acesso a diversas redes sociais, há a possibilidade de atender a chamadas pela via auditiva com a possibilidade de diversos toques, mas também pela vibração. Ou seja, as pessoas com deficiência visual e auditiva podem dispor do mesmo aparelho sem precisar de adaptações específicas.



Saiba mais

A tecnologia assistida ou ajuda técnica são os equipamentos, produtos, metodologias, estratégias, entre outros, que visam facilitar a participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida a ter sua independência. O braile é uma forma de leitura específica para as pessoas cegas. Cardápios, legendas em exposições, informações turísticas, entre outros, que estejam disponíveis também em braile contribuem para a autonomia das pessoas com deficiência visual, sem a necessidade de alguém ler as informações em seu lugar.

O EPCD apresenta um debate ampliado sobre os conceitos de barreiras, que não são apenas as urbanistas e arquitetônicas, que se apresentam de forma inacessível às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2015). Uma escada para um cadeirante e um sinal de trânsito apenas visual são exemplos de barreiras urbanistas e arquitetônicas.

Há também as barreiras que impedem o uso dos transportes, pois os cadeirantes precisam de um acesso específico nos transportes públicos, e as pessoas surdas precisam saber qual a próxima estação de forma visual, não apenas por meio de som. As barreiras também estão na comunicação e na

informação, pois estas precisam chegar a todas as pessoas. Por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem se colocado como uma necessidade nas transmissões oficiais na TV brasileira, mas não está presente em todas as ocasiões.

Por fim, temos as barreiras tecnológicas, que impedem a participação de pessoas com deficiência nas inovações. Essas barreiras também estão em consonância com as barreiras atitudinais, que são as atitudes e os comportamentos que desconsideram a pessoa com deficiência como um cidadão de direitos.

Na legislação, também temos uma questão específica que concerne à comunicação, sabendo que a barreira na comunicação é a que mais impede as pessoas com deficiência de participarem da sociedade, assim, reforçam as formas de interação já usadas pelas pessoas com deficiência há muitos anos, como o braile e a Libras, além de:

- sistema de comunicação tátil;
- caracteres ampliados;
- dispositivos multimídia;
- sistemas auditivos;
- meios de voz digitalizados.

O braile é um modo de leitura para pessoas com deficiência visual criado por Louis Braille, que ficou cego aos 5 anos, mas sua deficiência não o impediu de estudar e ser um aluno brilhante. No século XIX, Braille aperfeiçoou o método criado para escrita noturna durante a guerra para ser possível encaminhar mensagens cifradas em alto-relevo em papelão. No Brasil, o braile chegou em 1856.



Link

Na escrita em braile, o alto-relevo possibilita que pessoas com deficiência visual consigam ler, assim, as pessoas são alfabetizadas nesse método. Existem apenas duas instituições no Brasil que imprimem livros e textos em braile: o Instituto Benjamim Constant no Rio de Janeiro e a Fundação Livro do Cego em São Paulo. Acesse o *link* a seguir para conhecer mais sobre o tema.

https://qrgo.page.link/TD36

A Libras se baseia nos gestos com as mãos, que representam a língua falada para as pessoas com deficiência auditiva. Existem outros países com suas línguas de sinais, assim, não é algo único e universal. No Brasil, foi pensada a questão da educação para pessoas surdas a partir da visita de Dom Pedro II à França, na qual conheceu o Instituto de Surdos de Paris. O imperador convidou Hernest Heut, professor do Instituto de Surdos de Paris, para vir ao Brasil e implantar essa forma de comunicação para educação das pessoas com deficiência auditiva. Assim, em 1857, foi criado o Instituto Nacional de Surdos (INES) na cidade do Rio de Janeiro.



Link

Acesse o *link* a seguir para conhecer uma tecnologia brasileira que traduz conteúdos digitais para Libras. É uma parceria entre o Ministério do Planejamento e a Universidade Federal da Paraíba:

https://qrgo.page.link/QLgD

O braile e a Libras, desde o final do século XIX, foram instituídos no Brasil como forma de educação para pessoas com deficiência, inicialmente com a perspectiva de escolas especiais para cegos e surdos. Atualmente, há a perspectiva da **educação inclusiva**, na qual deve haver a educação em conjunto entre pessoas com ou sem deficiência. Assim, o profissional de apoio escolar é apresentado no EPCD como o trabalhador que irá contribuir com essa socialização desde as atividades de alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com deficiência com menos autonomia até o apoio nas atividades escolares que necessitem de auxílio ou adaptação específica, porém esse profissional não exclui ou substitui o professor (BRASIL, 2015).

Esse profissional de apoio escolar se diferencia do atendente pessoal e do acompanhante, pois a sua função se limita ao espaço escolar, seja ele público ou privado. Já o atendente pessoal é quem atende a pessoa com deficiência em todas as suas atividades diárias, podendo ser remunerado ou não. Já o acompanhante acompanha a pessoa com deficiência, que pode exercer, de forma concomitante, a função de atendente pessoal.

O EPCD — além de ampliar o conceito de pessoa com deficiência, abandonado por questões relativas apenas à perspectiva médica de classificação — também apresenta as pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas que, por qualquer motivo, têm dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção, incluindo (BRASIL, 2015):

- idoso;
- gestante;
- lactante;
- pessoa com criança de colo;
- obeso.

Dessa forma, o EPCD apresenta conceitos que até então estavam na perspectiva de debates, bem como positiva a questão da inclusão da pessoa com deficiência na vida social, ampliando a visão de que as limitações que atingem esse grupo social também impactam a vida de outros grupos, de forma temporária ou permanente (BRASIL, 2015). Assim, pensando na sociedade inclusiva, que enxerga as pessoas com deficiência como sujeito de direitos, essa visão ampliada traz mudanças em diversas legislações, as quais veremos a seguir.

Mudanças nas legislações brasileiras a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência

O EPCD ampliou o conceito da pessoa com deficiência, saindo da incapacidade para sujeito de direitos (BRASIL, 2015). Essa mudança não foi uma novidade para quem esteve na militância por esses direitos. O Brasil, desde 2008, incorpora a nossa legislação, prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado em Nova York, em 2007. Dessa forma:

> A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada à legislação brasileira em 2008. Após uma atuação de liderança em seu processo de elaboração, o Brasil decidiu, soberanamente, ratificá-la com equivalência de emenda constitucional, nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da Constituição brasileira, e, quando o fez, reconheceu um instrumento que gera maior respeito aos Direitos Humanos (CONVENÇÃO..., 2011, documento on-line).



Saiba mais

O EPCD foi o documento final no Brasil que culminou em um debate sobre os direitos da pessoa com deficiência, que iniciou com a Convenção de Nova York, que alterou a nossa Constituição Federal a partir do Decreto Legislativo nº. 186/2008 e do Decreto nº. 6.949, de 25 de agosto de 2009. No documento final da convenção, já é possível entender a amplitude do debate, que apresenta a pessoa com deficiência e seus direitos civis, sociais e de personalidade.

O Código Civil brasileiro, em 2002, teve a sua nova redação após 80 anos (BRASIL, 2002). Foi uma das legislações que tiveram alterações com a sanção do EPCD. Na Constituição Federal de 1988, já se usava a terminologia de **pessoa portadora de deficiência**, que mais tarde foi modificada pelo termo **pessoa com deficiência** (BRASIL, 1988), aprovado na Convenção de Nova York. O Código Civil de 2002, na questão da incapacidade relativa, utilizou a nomenclatura já superada da Constituição Federal de 1967, indicando pessoas excepcionais (BRASIL, 2002). O que se percebe é que a questão da pessoa com deficiência e sua luta em se afastar da perspectiva classificatória médica não tinham chegado aos legisladores.

Com o advento do EPCD, o Código Civil revolucionou a questão da incapacidade civil, na qual as pessoas com deficiência são retiradas totalmente do rol dos absolutamente incapazes para os relativamente incapazes, tendo, assim, a garantia de exercer os atos da vida civil. Segundo Araújo e Costa Filho (2015), essa mudança no direito civil das pessoas com deficiência garantiu a elas o direito de:

- casar;
- trabalhar;
- testemunhar;
- votar;
- praticar outros atos da vida diária.

A questão relativa aos negócios e patrimônios pode ser exercida com a **tomada de decisão apoiada**, na qual a pessoa com deficiência pode escolher uma pessoa que a apoie na decisão judicial. Assim:

> Esclareça-se que a interdição, nessa nova concepção, está balizada num laudo multiprofissional, que extrapola a perspectiva única da medicina, e

> incorpora uma perspectiva social da deficiência, a partir de diagnósticos trazidos por outras ciências: como a assistência social, a psicologia, a arquitetura, a engenharia, entre outras, para certificar os limites e parâmetros daquela intervenção temporária, mas necessária naquele momento para garantir proteção a pessoa com deficiência. Importante também que esses profissionais que produzirem o laudo multiprofissional tenham conhecimento e/ou experiência na deficiência do interditando (ARAÚJO; COSTA FILHO, 2015, documento on-line).

A questão da classificação médica é superada na justiça cível: o que antes era medido na perspectiva da doença agora é avaliado em um contexto social muito mais amplo. A pessoa é vista em todas as suas relações sociais e não apenas individualmente como não apta. Já a interdição é entendida como temporária e revista de tempos em tempos.

A questão da deficiência sempre teve uma relação intrínseca com a medicina, mas sempre na perspectiva de paciente e não sujeito de direitos. O EPCD trouxe, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a necessidade da saúde integral da pessoa com deficiência, que considera inclusive sua orientação sexual e identidade de gênero.

A prevenção tem como finalidade evitar a evolução de doenças que possam ter como consequência futura a deficiência. O tratamento para reabilitação e habilitação — com atendimento multidisciplinar, domiciliar, ambulatorial e de internação — deve considerar não apenas a pessoa com deficiência, mas também seus atendentes pessoais, principalmente para disponibilizar espaço adequado para o acompanhamento familiar na internação.

Para contribuir para a independência e autonomia da pessoa com deficiência, deve ser objetivo do SUS a disponibilização de:

- órteses e próteses que auxiliem a vida autônoma;
- medicamentos de uso contínuo, que colaborem para que as patologias relacionadas sejam amenizadas para a vida social saudável.



Saiba mais

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação especial tem como público-alvo o atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, bem como a formação de professores, a adaptação do currículo e o atendimento de preferência em classes regulares.

O EPCD traz a perspectiva de que o sistema educacional inclusivo deve considerar todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo o ensino superior. Além disso, deve considerar o acesso a pessoas com deficiência e suas famílias nas decisões da comunidade escolar, como a participação em todas as atividades extraclasse, desde as esportivas até as culturais. Os prazos para seleção e formação acadêmica devem ser avaliados de forma individual, além de considerar formas de avaliação que possam mensurar o aprendizado.

O EPCD exige mudanças nos órgãos públicos sobre a acessibilidade e reformulação arquitetônica, considerando esse conceito nos novos projetos urbanísticos, arquitetônicos e de mobilidade urbana (BRASIL, 2015). Nas contratações públicas, deve ser avaliado se a empresa respeita a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tanto nas questões de acessibilidade como nas de empregabilidade.

A empregabilidade da pessoa com deficiência é um debate desde a Lei Federal nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, que apresenta cotas para pessoas com deficiência nas empresas, na parte de habilitação e reabilitação profissional (BRASIL 1991). O EPCD apresenta o direito ao trabalho, que inclui a habilitação e a reabilitação, além da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, considerando o perfil vocacional e a não discriminação.

O direito à moradia para pessoas com deficiência também é considerado no EPCD, que reserva cota nas moradias populares, as quais também devem ser acessíveis (BRASIL, 2015). A mobilidade urbana também deve ser considerada para pessoas com deficiência nos transportes públicos, como incentivos fiscais para compra de automóveis adaptados e reserva de vagas em estacionamentos. Os espetáculos esportivos e culturais devem reservar espaços destinados para o acesso a pessoas com deficiência.

O EPCD resultou em mudanças no âmbito público e privado para o atendimento e acesso às pessoas com deficiência com sanções administrativas e penais, que vão desde instituições até pessoas (BRASIL, 2015). A discriminação dos agentes públicos e privados em relação à pessoa com deficiência resulta em ações penais. Se essa discriminação partir de quem estabelece a função de atendente pessoal ou acompanhante, além de curador ou testamenteiro, existe um agravo.

Dessa forma, o EPCD é o instrumento legal brasileiro que culmina na reivindicação das pessoas com deficiência por seus direitos e por serem vistas em suas individualidades, além do impedimento físico ou metal. Assim, o EPCD apresenta uma ampliação no conceito da pessoa com deficiência e apresenta

seus direitos sociais e individuais preservados, não mais apenas pela sua incapacidade, mas cobrando a sociedade por sua inclusão (BRASIL, 2015).



Link

Para conhecer as mudanças a partir da Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, acesse o *link* a seguir.

https://qrgo.page.link/JP79



Referências

ARAÚJO, L. A. D.; COSTA FILHO, W. M. O estatuto da pessoa com deficiência: algumas novidades. *Revista dos Tribunais*, [*s. l.*], v. 962, p. 65-80, dez. 2015. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o_estatuto_da_pessoa_com_deficiencia_-_epcd.pdf. Acesso em: 17 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. *Diário Oficial da União,* Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm. Acesso em: 17 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 17 abr. 2019.

BRASIL. Lei Federal nº. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União,* Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCiVil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 17 abr. 2018.

CONVENÇÃO sobre os direitos das pessoas com deficiência: protocolo facultativo à convenção sobre direitos das pessoas com deficiência. 4. ed. rev. e atual. Brasília: Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2011. Disponível em: https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf. Acesso em: 17 abr. 2019.

COSTA, K. W. O. A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e o regime de das incapacidades no código civil. *Cadernos do Ministério Público do Estado do Ceará*,

Fortaleza, CE, ano 1, n. 1. v. 1, p. 173-212, jan./jun. 2017. Disponível em: http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/4-A-Lei-Brasileira-de-Inclus%C3%A3o-da.pdf. Acesso em: 17 abr. 2019.

MORAES, A. *Direitos humanos fundamentais:* teoria geral. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração universal dos direitos humanos. *Unicef Brasil*, [2019]. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html. Acesso em: 17 abr. 2019.

ROUSSEAU, J. J. *O contrato social*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SIMÕES, C. *Curso de direito do serviço social*. São Paulo: Cortez, 2009.

Leituras recomendadas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 17 abr. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Dica do Professor: Dignidade da pessoa humana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência

Para se chegar à terminologia de pessoas com deficiência, foi um longo caminho histórico. Diversas terminologias foram adotadas, das mais pejorativas (inválidos) até as mais atenuantes (especiais).

Assim, nesta Dica do Professor, você vai conhecer as diversas terminologias que já foram utilizadas para tratar as pessoas com deficiência e como chegamos à terminologia adotada na Lei n.°13.146, de 2015.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Audiodescrição da Dica do Professor

Clique aqui

Saiba mais: Dignidade da pessoa humana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Com avanços na educação, Lei Brasileira de Inclusão completa um ano

A Lei Brasileira da Inclusão, comumente chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma legislação que revolucionou o direito social, civil e de personalidade. As questões como educação inclusiva, moradia adaptada, superação de barreiras, que vão desde as arquitetônicas e de comunicação até as de atitudes sociais, a capacidade da pessoa com deficiência e punições a quem desrespeitar essa lei, trouxeram à tona a perspectiva de uma sociedade inclusiva. Saiba mais lendo o seguinte texto:

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Educação inclusiva: uma garantia consagrada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência

No texto a seguir, as autoras debatem sobre a perspectiva da educação inclusiva a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, realizando um histórico das convenções internacionais e da mudança da compreensão dos direitos da pessoa com deficiência ao longo do tempo.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Infográfico: Leis de amparo à pessoa com deficiência

Conforme a Organização Mundial da Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Além disso, conforme o Estatuto do Deficiente, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ainda, no Brasil, a definição de deficiente encontra-se no Decreto 3.298/99.

No Infográfico a seguir, confira as definições de deficiência visual, auditiva, mental, física e múltipla, de acordo com o decreto 3.298/99.

Tipos de deficiência
conforme Decreto 3.298/99

O Decreto 3.298/99 traz os conceitos de deficiência, deficiência permanente e incapacidade.

A deficiência é a perda ou a anormalidade de estrutura ou de função fisiológica, psicológica e anatômica, sendo a deficiência permanente aquela que não permite recuperação. Já a incapacidade, por sua vez, é uma redução da capacidade de integração social, sendo necessários outros meios ou recursos para receber e transmitir informações a seu bem-estar pessoal.

Além disso, o referido Decreto classifica e conceitua os diversos tipos de deficiência.

Deficiência física

Alteração completa ou não de uma parte do corpo. Comprometimento da função física.

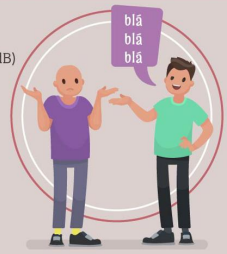
Exemplos:

- paraplegia;
- tetraplegia;
- tetraparesia;
- hemiparesia;
- ostomia;
- amputação ou ausência de membro;
- paralisia cerebral;
- nanismo.



Deficiência auditiva

Perda parcial ou total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.



Deficiência visual

Cegueira, em que a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho.
Baixa visão, em que a acuidade visual é igual ou menor que 60°.



Deficiência mental

Intelectual inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos.

Limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

- comunicação;
- cuidado pessoal;
- habilidades sociais;
- utilização da comunidade;
- utilização dos recursos da comunidade;
- saúde e segurança;
- habilidades acadêmicas;
- lazer;
- trabalho.



Deficiência múltipla

Quando há mais de uma deficiência.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro: Leis de amparo à pessoa com deficiência

Os direitos e as garantias das pessoas com deficiência estão previstos no Direito Internacional e também no Brasileiro, por meio de normas que buscam assegurar o respeito e a não discriminação das pessoas com deficiência. As normas também visam a inserção de políticas públicas, que, embora longe de alcançarem o fim desejado, já trazem alívio àqueles que delas necessitam.

Na obra *Políticas Setoriais III*, base teórica para essa Unidade de Aprendizagem, leia o capítulo Leis de amparo à pessoa com deficiência e conheça um pouco mais sobre a legislação pertinente às pessoas com deficiência e os órgãos que asseguram as garantias previstas na lei.

Boa leitura.

POLÍTICAS SETORIAIS III

Fernanda Ribeiro Souto



SAGAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Leis de amparo à pessoa com deficiência

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as normas internacionais e de direitos humanos direcionadas às pessoas com deficiência (PCDs).
- Analisar a Lei nº 7.853 e o Decreto nº 3.298, sobre as PCDs.
- Identificar os órgãos de apoio e mobilização social pelos direitos das PCDs.

Introdução

Hoje, no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 40 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Esse grupo é a maior das minorias do País, um contingente de pessoas muito grande e que sofre discriminação frequente. É sabido que as lutas pelos direitos e pela proteção das PCDs estão evoluindo cada vez mais. No entanto, ainda perdura o pensamento retrógrado e preconceituoso em relação a essas pessoas, que muitas vezes têm os seus direitos desrespeitados e a sua dignidade violada. Daí a importância de leis que regulamentem os direitos das PCDs e garantam a sua inclusão social.

Neste capítulo, você vai conhecer as normas internacionais destinadas às PCDs. Você também vai conhecer a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Além disso, vai ver quais são os órgãos de mobilização social pelos direitos das PCDs.

Normas internacionais e direitos humanos

Antes de começar, é importante você ter em mente o conceito de deficiência e também o de PCD. Os significados para o termo "deficiência" listados nos dicionários possuem uma conotação negativa. Quando essa palavra está

associada ao ser humano, infelizmente não é diferente. A sociedade, na sua grande maioria, não respeita os direitos das PCDs e não colabora para que elas sejam inseridas no meio social.

Contudo, como você sabe, todo ser humano deve ser respeitado, independentemente de dificuldades físicas, mentais ou sensoriais. Todo sujeito deve ser incluído no meio social com o mesmo respeito e a mesma dignidade. Nesse sentido, a **Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência**, editada pela Organização das Nações Unidas – ONU (1975, documento *on-line*), afirma o seguinte em seu § 3º:

> Às pessoas portadoras de deficiência assiste o Direito inerente a todo e qualquer ser humano, de ser respeitadas, sejam quais forem seus antecedentes, natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que outros indivíduos da mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente, tão normal quanto possível.



Fique atento

Em 1975, quando a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência foi aprovada, o termo "portador" era utilizado, mas hoje o seu uso não é recomendado. É preferível utilizar a expressão "pessoa com deficiência".

Normas internacionais

A primeira norma internacional a respeito dos direitos da PCD data de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse ano, uma resolução da Assembleia Geral da ONU aprovou a **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, um verdadeiro marco na história dos direitos humanos.

Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo e traduzida para mais de 500 idiomas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tornou-se ponto de partida de inúmeros tratados, bem como da criação de órgãos internacionais para a aplicação de compromissos. No entanto, a Declaração não apresenta força jurídica obrigatória e vinculada. Assim, instaura-se uma discussão sobre qual seria a maneira mais eficaz de assegurar o reconhecimento e a abrangência universal dos direitos nela previstos. O entendimento majoritário é de que a Declaração deveria ser "juridicizada" sob a forma de um tratado internacional.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 2º, dispõe:

> Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, nascimento ou qualquer outra condição (ONU, 2009, documento *on-line*).

Assim, tal declaração busca promover o respeito aos direitos humanos e liberdades, bem como adotar medidas progressivas de caráter nacional e internacional. O art. 7º, por exemplo, afirma que todos são iguais perante a lei e que têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei (ONU, 2009). A Declaração dos Direitos Humanos iniciou, assim, uma nova fase na história da humanidade, garantindo a criação de direitos básicos ao cidadão e influenciando novas legislações.

Em 1966, foram elaborados dois tratados internacionais: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que juntamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos (RDCI, 2015).

O **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos** foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 1966. Ele entrou em vigor no Brasil por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, que reafirmou a vigência e a observância dos direitos civis e políticos e dos direitos fundamentais a todas as pessoas, independentemente de serem portadoras de deficiência. Por sua vez, o **Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais**, de acordo com os ritos da Constituição Federal de 1988, também foi aprovado no Brasil somente após muito tempo, em 1991, por meio do Decreto nº 226, de 10 de outubro. Tal decreto elencou vários direitos, como direito ao trabalho, direito a condições mais justas e de associação sindical, direito a previdência, entre outros (RDCI, 2015).

Em 1971, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a **Declaração dos Direitos de Pessoas com Deficiência Mental**, prevendo que o deficiente mental deve gozar, na medida do possível, dos mesmos direitos que todos os outros seres humanos, com direito aos cuidados médicos e tratamentos físicos apropriados, assim como à instrução, à formação, à readaptação e aos conselhos que o ajudem a desenvolver ao máximo as suas capacidades e aptidões. Além disso, a Declaração prevê que o deficiente mental deve se beneficiar de uma proteção tutelar especializada quando a proteção da sua pessoa e de seus bens o exigir, entre outros direitos.

Em 1975, foi aprovada no País a **Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes**, prevendo direito a tratamento médico e psicológico, capacitação, segurança econômica e social e assistência legal qualificada. Tal declaração ainda assegura às PCDs os mesmos direitos civis e políticos de quaisquer pessoas, sem nenhuma exceção ou distinção.

A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes também afirma que:

> O termo 'pessoas deficientes' refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais (ONU, 1975, documento *on-line).*

Além dessas normas, outras surgiram ao longo dos anos, como você pode ver a seguir:

- Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, de 1982;
- Convenção nº 159 sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes, de 1983;
- Declaração de Cave Hill, de 1983;
- Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990;
- Declaração de Manágua, de 1993;
- Declaração de Salamanca — princípios, política e prática em educação especial, de 1994;
- Normas sobre Equiparação e Oportunidades para PCDs, de 1996;
- Carta para o Terceiro Milênio, de 1999;
- Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1999;
- Declaração de Washington, de 1999;
- Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, de 2001;
- Declaração de Caracas, de 2002;
- Declaração de Sapporo, de 2002;
- Declaração de Madri, de 2002;
- Declaração de Kochi, de 2003.

Por fim, foi aprovada, em 13 de dezembro de 2006, pela Assembleia Geral da ONU, a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Tal decreto obriga à promoção, à proteção e ao exercício pleno dos direitos humanos das PCDs, trazendo garantias para que gozem de plena igualdade perante a lei.



Saiba mais

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, § 3º, determina o *status* constitucional dos tratados e das convenções internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional (BRASIL, 1988). Assim, se aprovados por três quintos dos votos, em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, os tratados e as convenções ingressam no ordenamento jurídico com força constitucional. As normas previstas na Convenção sobre as PCDs e o protocolo facultativo são cláusulas pétreas, conforme dispõe o art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, no âmbito do Direito internacional, o Brasil está vinculado às normas pactuadas mundialmente para a proteção aos direitos das PCDs, ratificando tratados que tratam da proteção dos direitos humanos com o objetivo de resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Lei nº 7.853 e Decreto nº 3.298

A Lei nº 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/1999, dispõe sobre o apoio às PCDs e a sua integração social. Tal lei estabelece normas e mecanismos gerais que asseguram todos os direitos individuais e sociais inerentes à PCD e necessários à sua efetiva inclusão social, promovendo o respeito pela sua dignidade (BRASIL, 1989).

Com base na Constituição Federal e nos princípios gerais de Direito, foram estabelecidas responsabilidades ao poder público para garantir os direitos básicos das PCDs. Entre tais direitos, estão a saúde, a educação, o trabalho e a formação profissional, o lazer, a previdência social, o amparo à infância e à maternidade, bem como a acessibilidade (que implica normas sobre edificações). A seguir, você vai conhecer melhor tanto a Lei nº 7.853/1989 quanto o Decreto nº 3.298/1999.

Lei nº 7.853/1989

A Lei nº 7.853/1989, conhecida como Lei de Proteção aos Portadores de Deficiência, tem como objetivo assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das PCDs. Ela prevê que cabe ao poder público e aos seus órgãos assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à previdência social. Também entra em cena o amparo à infância e à maternidade, além de outros direitos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem bem-estar pessoal, social e econômico.

Na área da **educação**, a Lei nº 7.853 (BRASIL, 1989), em seu art. 2º, prevê: a inserção, no sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; o oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internadas as PCDs por prazo igual ou superior a um ano; o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo, entre outros.

Na área da **saúde**, a Lei prevê a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência. Além disso, são previstas, entre outras medidas: o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes de trabalho e de trânsito, incluindo o tratamento adequado às vítimas; a garantia de acesso das PCDs aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados; o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as PCDs, construídos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social.

Por outro lado, são previstas medidas para a área da **formação profissional** e do **trabalho**: a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção de PCDs nos setores públicos e privados; a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das PCDs nas entidades da administração pública e do setor privado; a adoção de legistação que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, bem como a situação, nelas, das PCDs.

Por fim, na área de **recursos humanos**, tem-se como medidas: o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a PCD e na área de edificações; a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os obstáculos às PCDs e permitam o acesso destas a edifícios, logradouros e meios de transporte.

Além disso, o referido diploma legal prevê que o Ministério Público, a Defensoria Pública, pela União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil, as autarquias, as empresas públicas e as fundações ou sociedades de economia

mista incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da PCD. Tais órgãos e organizações podem propor medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da PCD.

Ainda há na Lei uma preocupação em relação à proteção de interesses coletivos ou difusos das PCDs, de forma que se define como crime, punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, aquela conduta que:

- recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência;
- obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência;
- negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência;
- recusar, retardar ou dificultar internação, ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à PCD;
- deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude a Lei;
- recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública (BRASIL, 1989).

Por fim, a referida legislação também prevê as atribuições da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). Entre elas, destaca-se a elaboração de planos, programas e projetos, incluindo a participação das pessoas e entidades interessadas em apoiar as PCDs para que prevaleça a dignidade e a não discriminação.



Fique atento

Como você viu, a Lei nº 7.853/1989 é clara e objetiva. As suas diretrizes permitiram que todos os indivíduos envolvidos na causa das PCDs buscassem melhores condições de qualidade de vida para essas pessoas, na luta incessante pelo respeito e pela cidadania.

Decreto nº 3.298/1999

Alguns anos mais tarde, o Decreto nº 3.298/1999 regulamentou a Lei nº 7.853/1989. Assim, a política para a integração das PCDs tornou-se mais consolidada. São princípios da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999):

- desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural;
- estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às PCDs o pleno exercício de seus direitos básicos, que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico;
- respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem ter igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

Como diretrizes, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência estabelece:

- a definição de mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da PCD;
- a adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem como com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação da Política;
- a inclusão da PCD, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;
- a viabilização da participação da PCD em todas as fases de implementação da Política, por intermédio de suas entidades representativas;
- a ampliação das alternativas de inserção econômica da PCD, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação ao mercado de trabalho;
- a garantia do efetivo atendimento das necessidades da PCD, sem cunho assistencialista (BRASIL, 1999).

Os objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência são:

- o acesso, o ingresso e a permanência da PCD em todos os serviços oferecidos à comunidade;
- a integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social;
- o desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais da PCD;
- a formação de recursos humanos para o atendimento da PCD;
- a garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social (BRASIL, 1999).

O Decreto nº 3.298/1999 ainda traz as definições listadas a seguir. Elas são utilizadas na contemporaneidade, por exemplo, nos casos de solicitação de isenção de tributos na aquisição de veículos para PCDs.

- **Deficiência:** toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
- **Deficiência permanente:** aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos.
- **Incapacidade:** redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a PCD possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1999).

Além disso, o Decreto nº 3.298/1999 traz as definições de deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Veja a seguir (BRASIL, 1999):

- **Deficiência física:** alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita

ou adquirida. Não se incluem as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

- **Deficiência auditiva:** perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
- **Deficiência visual:** inclui a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor do que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
- **Deficiência mental:** funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.
- **Deficiência múltipla:** associação de duas ou mais deficiências.

Apesar das definições contidas no Decreto nº 3.298/1999, surgiram novas regulamentações e outras nomenclaturas, com termos modificados. É o caso da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que define a pessoa com mobilidade reduzida como:

> [...] aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (BRASIL, 2015, documento *on-line*).



Fique atento

Deficiência física é diferente de mobilidade reduzida. A PCD tem um impedimento de longo prazo quando em contato com alguma barreira ou obstáculo. A pessoa com mobilidade reduzida (idoso, gestante, lactante, obeso) tem dificuldade permanente ou temporária.

Além disso, o Estatuto destaca, em seus arts. 6º e 84, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas, que podem casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, sendo vedada a esterilização compulsória. Elas também podem exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

O art. 84 dispõe que a PCD tem capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas, de forma que, nos termos do art. 114, o Estatuto declara apenas uma única hipótese de incapacidade absoluta: os menores de 16 anos (BRASIL, 2015). Assim, qualquer pessoa adulta no ordenamento jurídico brasileiro é considerada capaz, não havendo mais que se falar em incapacidade absoluta nesses casos. Desse modo, os portadores de deficiência mental e os excepcionais sem desenvolvimento completo, que antes eram considerados relativamente incapazes pelo Código Civil, foram excluídos desse rol.

O Estatuto ainda utiliza nomenclatura mais moderna, com mudança da expressão "pessoa portadora de deficiência" para "pessoa com deficiência", como você já viu. Por fim, o Estatuto deu origem ao instituto jurídico da Tomada de Decisão no Brasil, que, conforme previsto no art. 1.783-A do Código Civil Brasileiro,

> [...] é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade (BRASIL, 2002, documento *on-line*).

Órgãos de apoio e mobilização social

Em decorrência das dificuldades relacionadas à inclusão social e à acessibilidade que as PCDs entrentam todos os dias, verifica-se a necessidade de haver órgãos de apoio social para essas pessoas. O principal apoio provém de famílias, vizinhos, amigos, parentes e de profissionais de saúde que de algum modo estão envolvidos com a causa.

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), que surgiram no Rio de Janeiro em 1954, por exemplo, são associações em que toda a comunidade se une para promover o bem-estar e o desenvolvimento das PCDs, buscando a melhoria da vida dessas pessoas. Hoje, a APAE é um dos principais órgãos de apoio social e desenvolve um trabalho brilhante quanto ao apoio à PCD.

O apoio social facilita a vida dessas pessoas em relação à acessibilidade (com a possibilidade de transitar em qualquer lugar), ao fornecimento de informações claras (faladas ou não), ao auxílio material, à compreensão da dificuldade do próximo, ao carinho, ao respeito e à paciência. Essas ações fazem diferença na rotina e na vida das PCDs. Conforme prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à PCD, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à convivência familiar e comunitária, bem como outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, entre outras leis e normas.

O principal apoio vem do poder público, que, ao instituir normas de acessibilidade e mobilização social, faz com que os direitos dos deficientes sejam respeitados. No âmbito do Governo Federal, foi criada a Corde, responsável pela Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Posteriormente, surgiu o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade).

Em 2009, a Corde tornou-se a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Cabe ao órgão propor e avaliar as leis e decretos e articular as políticas interministeriais para a agenda de inclusão e o apoio aos deficientes.

Por sua vez, o Conade:

> [...] é um órgão superior de deliberação colegiada, criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. O Conade faz parte da estrutura básica do Ministério dos Direitos Humanos (BRASIL, [201-?], documento *on-line*).

Além disso, ainda no âmbito do poder público, são criadas secretarias, conselhos, associações, centros de apoio e diversos outros órgãos que asseguram a garantia à vida digna das PCDs. Conforme prevê o art. 4º da Lei nº 13.146, "[...] toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação" (BRASIL, 2015, documento *on-line*). Nesse sentido, é considerada **discriminação** toda

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da PCD, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Em bancos, postos de saúde, órgãos públicos e hospitais, a PCD tem direito a receber atendimento prioritário, inclusive tratando-se de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ela também tem direito: ao atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; ao recebimento de restituição de imposto de renda; e à tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

Os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por sua vez, devem promover ações articuladas para garantir à PCD e à sua família as informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. A PCD deve ter atenção integral à saúde, independentemente dos níveis de complexidade da sua situação, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário, podendo ainda participar da elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Cabe ainda ao poder público regulamentar a atuação dos profissionais de saúde, incluindo temas como a sua dignidade e a sua autonomia.

De acordo com o art. 19 do Estatuto, compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério; promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis; aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal; e identificação e controle da gestante de alto risco (BRASIL, 2015). Além disso, cabe ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade assegurar educação de qualidade à PCD, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Nesse sentido, o poder público deve adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da PCD.

Em relação ao trabalho do deficiente, as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Cabe ao poder público implementar serviços e programas completos de habilitação e reabilitação profissional para que a PCD possa ingressar. A Lei de Cotas para PCDs (BRASIL, 1991), por exemplo, estabelece que empresas com cem ou mais empregados são obrigadas a preencher vagas com PCDs conforme a quantidade geral de funcionários, com o mínimo de 2% e o máximo de 5% de representatividade (para organizações a partir de mil colaboradores).

Além disso, também como forma de mobilização social inserida pelo Estado, a PCD tem direito à isenção de impostos na compra de um veículo novo, 0 km, como previsto na Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, cuja vigência foi prorrogada pelo Estatuto dos Deficientes até 2021 (art. 126) (BRASIL, 2015).

Outra política pública do Estado em relação ao deficiente é o Benefício de Assistência Social de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS). O BPC é prestado à PCD independentemente de contribuição à seguridade social, desde que a renda familiar mensal *per capita* seja inferior a um quarto do salário mínimo. Ainda é garantido desconto na conta de energia elétrica para famílias incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda mensal total de até três salários mínimos que tenham em sua composição uma PCD cujo tratamento exija o uso continuado de equipamentos com alto consumo de energia elétrica. O acesso a esse benefício ocorre de acordo com a faixa de consumo de energia.

Por fim, o Estatuto criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão). O Cadastro é um registro público eletrônico que tem a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da PCD, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos (BRASIL, 2015).

Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. *Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999*. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Brasília, DF, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. *Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989*. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Brasília, DF, 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. *Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.* Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF, 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. *Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.* Institui o Código Civil. Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. *Lei n. 13.146 de 6 de julho de 2015.* Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Brasília, DF, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. *O que é o Conade?* Brasília, DF, [201-?]. Disponível em: https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/orgaos-colegiados/conade/conselho-nacional-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-conade. Acesso em: 5 ago. 2019.

ONU. *Declaração dos direitos das pessoas deficientes.* [*S. l.: s. n.*], 1975. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf. Acesso em: 5 ago. 2019.

ONU. *Declaração universal dos direitos humanos.* Rio de Janeiro: UNIC, 2009. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 5 ago. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Dica do Professor: Leis de amparo à pessoa com deficiência

São várias as políticas públicas preparadas pelo governo para assegurar os direitos e as garantias da pessoa com deficiência, conforme determinado pela legislação brasileira e internacional. São exemplos dessas políticas: a facilitação de acesso a bens e serviços coletivos, a reserva de cargos públicos a pessoa com deficiência e, ainda, a isenção prevista na legislação para desconto de IPI e IOF, na compra de veículo novo, por pessoa com deficiência, já que, muitas vezes, o veículo deve ser alterado e adaptado.

Na Dica do Professor, conheça um pouco mais sobre a isenção de IPI e IOF, na compra de veículos novos, por pessoas com deficiência.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Audiodescrição Dica do Professor

Clique aqui

Atividade 3 (A3)

1) **As leis brasileiras buscam assegurar os direitos das pessoas com deficiência, prevendo medidas a serem adotadas pelo poder público e pela sociedade. Considerando isso, assinale a alternativa que prevê medida legal, que deve ser adotada para garantia dos direitos da pessoa com deficiência.**

A) Oferta, facultativa e gratuita, da educação especial em estabelecimento público de ensino.

B) Garantia de atendimento domiciliar de saúde, ao deficiente não internado com bom estado de saúde (sem gravidade).

C) Acesso de alunos com deficiência a melhores benefícios que os conferidos aos demais educandos.

D) Garantia de acesso das pessoas com deficiência apenas aos estabelecimentos de saúde públicos.

E) Promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privados, de pessoas com deficiência.

2) **Conforme previsão do Decreto n.o 3.298/99, é finalidade principal da política de trabalho, inserir a pessoa com deficiência no mercado. A respeito disso, e considerando o número de deficientes exigido pela lei para determinadas empresas, assinale a alternativa correta:**

A) A empresa com até cem empregados deve preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com pessoa com deficiência ou beneficiários da Previdência Social reabilitados.

B) A empresa com cem ou mais empregados deve preencher de um a cinco por cento de seus cargos com pessoa com deficiência ou beneficiários da Previdência Social reabilitados.

C) A empresa com até cem empregados deve preencher de três a cinco por cento de seus cargos com pessoa com deficiência ou beneficiários da Previdência Social reabilitados.

D) A empresa cem ou mais empregados deve preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com pessoa com deficiência ou beneficiários da Previdência Social reabilitados.

E) A empresa com mais de cem empregados deve preencher de três a cinco por cento de seus cargos com pessoa com deficiência ou beneficiários da Previdência Social reabilitados.

3) **Como normas internacionais que prevêem direitos das pessoas com deficiência, tem-se a Declaração Universal de Direitos Humanos, O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, entre outros. A respeito dessas normas internacionais, assinale a alternativa correta.**

A) A Declaração dos direitos de pessoas com deficiência mental foi aprovada em 1948.

B) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 1971.

C) A Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 2006.

D) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 2006.

E) A Declaração dos direitos de pessoas com deficiência mental foi aprovada em 2006.

4) **A Lei n.o 7.853/89 prevê, em seu Artigo 8.o, vários tipos penais (ações que constituem crime, se praticadas), puníveis com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. Dito isso, assinale a alternativa correta, que não represente nenhuma conduta tipificada no referido Art. 8.o.**

A) Em razão de sua deficiência física, Joel foi impedido de realizar inscrição para o concurso de telefonista do Município de Belo Horizonte - MG.

B) Em razão de sua deficiência mental, Joel foi interditado por sua mãe, já que é relativamente incapaz, pois não pode exprimir sua vontade.

C) Em razão de sua deficiência auditiva, Joel foi impedido pela diretora de matricular-se na escola.

D) Em razão de sua deficiência mental, Joel teve negado o pedido de assitência médico-hospitalar.

E) Em razão de sua deficiência física, Joel foi impedido de promover-se no cargo que ocupava há anos, na empresa do ramo de alimentação.

5) **O Decreto 3.298/99 dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Assim, assinale a alternativa correta, que corresponde a um objetivo da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, conforme previsão legal.**

A) Fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa com deficiência.

B) Fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa com deficiência.

C) Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência.

D) O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade.

E) Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o cunho assistencialista.

Saiba mais: Leis de amparo à pessoa com deficiência

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Movimento político das pessoas com deficiência: reflexões sobre a conquista de direitos

Este artigo demonstra a conquista de direitos e autonomia pelas pessoas com deficiência, no Brasil, ante os fatos históricos e mudanças conceituais da deficiência. Leia!

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

A proteção jurídica da pessoa disléxica no Brasil

Este artigo apresenta leis existentes e projetos de leis, que visam auxiliar a criança e o adulto disléxicos. Confira!

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

CDH aprova isenção de IPI na compra de automóvel por deficiente auditivo

Leia está notícia, que deixa claro que pessoas com deficiência auditiva poderão ter direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis, conforme prevê o Projeto de Lei 1.243/2019, aprovado em junho de 2019 pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.